

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4830/2537

บริษัท ยูนิคอร์น จำกัด

บริษัท บางกอก สห ประกันภัย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 863, มาตรา 867, มาตรา 879

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

ผู้มีสิทธิเอาประกันภัยมิได้จำกัดเพียงเฉพาะผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเท่านั้น ผู้ที่มีความสัมพันธ์อยู่กับทรัพย์สินหรือสิทธิหรือผลประโยชน์หรือรายได้ใด ๆ ซึ่งถ้ามีวินาศภัยเกิดขึ้นจะทำให้ผู้นั้นต้องเสียหายและความเสียหายที่ผู้นั้นจะได้รับสามารถประมาณเป็นเงินได้แล้ว ผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องขนส่งสินค้าที่ขายจากกรุงเทพมหานครไปให้ผู้ซื้อที่ประเทศสิงคโปร์ โจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะนำสินค้าไปมอบให้แก่ผู้ซื้อ โจทก์จึงมีสิทธิเอาประกันภัยสินค้าไว้กับจำเลย โดยมีต้องคำนึงถึงว่า กรรมสิทธิ์ในสินค้าดังกล่าวจะโอนไปยังผู้ซื้อแล้วหรือไม่ เมื่อสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหายโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ได้ จำเลยให้การรับว่าโจทก์เอาประกันภัยสินค้านั้นปรากฏตามกรรมธรรม์ประกันภัยท้ายฟ้องจริง แต่โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยเพราะสินค้าปลากะปองที่โจทก์อ้างว่าเสียหายนั้นไม่ใช่สินค้าที่โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลย โดยมีได้กล่าวว่าสินค้าปลากะปองที่โจทก์อ้างว่าเสียหายนั้นไม่ใช่สินค้าที่โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลยอย่างไรเพราะเหตุใด จึงเป็นคำให้การที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างดังกล่าวของ

โจทก์รวมทั้งเหตุแห่งการนั้นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะนำสืบตามคำให้การในส่วนนี้ ความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามความในบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 จะต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยเองหรือเป็นผู้รับประกันภัยจึงจะทำให้ผู้รับประกันภัยพ้นความรับผิด แต่ถ้าเป็นความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลอื่น ๆ แม้จะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยสักเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่ทำให้ผู้รับประกันภัยพ้นความรับผิด เว้นไขจำกัดความรับผิดของผู้รับประกันภัย มีใจความว่าไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องไม่ถือว่าการประกันภัยนี้ขยายไปคุ้มครองการสูญเสีย การเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย อันมีต้นเหตุอย่างใกล้ชิดจากความล่าช้า นั้น มีความหมายถึงความล่าช้าที่เป็นเหตุโดยตรงให้สินค้าที่เอาประกันภัยไว้เสียหายเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าเหตุที่สินค้าที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายเนื่องมาจากการระเบิดในห้องเครื่องยนต์ของเรือ หาใช่เกิดจากความล่าช้าในการขนส่งไม่ผู้รับประกันภัยจึงไม่พ้นความรับผิด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ส่งสินค้าประเภทปลาทูน่ากระป๋อง จากกรุงเทพมหานคร ไปสิงคโปร์โดยพาหนะเรือ ยูนิคอร์ด 1 โดยได้ทำสัญญาประกันภัยกับจำเลย ครั้น ขณะที่เรือยูนิคอร์ด 1 กำลังแล่นมุ่งหน้าไปประเทศสิงคโปร์ ได้เกิดระเบิดไฟไหม้เรือ ทำให้เรือจมลงเป็นเหตุให้สินค้าปลาทูน่าของโจทก์ทั้งหมดได้รับความเสียหายขอให้ บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 8,527,573.78 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 8,108,628 บาท นับแต่วัน ฟ้องเป็นต้นไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย เพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายผู้เสียหายคือ บริษัทไทรมารีน แอสโซซิเอทส์พีทีเอ จำกัด ซึ่งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และเป็นผู้ซื้อสินค้าปลากระป๋องที่โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลย เมื่อสินค้านำลงสู่เรือยูนิคอร์ด 1 แล้วกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นตกเป็นของบริษัทดังกล่าวสินค้าที่โจทก์อ้างว่าเสียหายนั้นไม่ใช่สินค้าที่โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลย ตามข้อตกลงเรือลำนี้จะต้องออกเดินทางประมาณวันที่ 6 มีนาคม 2528 แต่โจทก์ให้เรือรออยู่จนกระทั่งถึงวันที่ 13 เดือนเดียวกัน ตอนเย็นจึงออกเดินทาง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการเดินเรือล่าช้าและการขนส่งสินค้าของโจทก์นอกเส้นทางสินค้าที่บรรทุกไปนั้นมีความเสื่อมสภาพอยู่ในตัว ขณะที่เรือจมลงมีเรือประมงลำอื่นพร้อมที่จะช่วยรับสินค้า แต่นายเรือและเจ้าของเรือกลับปล่อยให้สินค้าจมลงใต้ทะเลโดยเจตนาจะทำลายสินค้าขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวนเงิน 8,108,628 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ได้เอาประกันภัยสินค้าปลากระป๋องซึ่งจะขนส่งจากกรุงเทพมหานครไปให้ผู้ซื้อที่ประเทศสิงคโปร์โดยทางทะเลด้วยเรือยูนิคอร์ด 1 ของโจทก์ไว้กับจำเลยในจำนวนเงิน 287,540 เหรียญสหรัฐ ระบุให้โจทก์เป็นผู้รับประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัย

และเงื่อนไขจำกัดความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัย เอกสารหมาย จ.12 และ จ.14 ต่อมาระหว่างเรือยูนีคอร์ด 1 เดินทางขนส่งสินค้าได้เกิดระเบิดขึ้นขณะเดินทางอยู่บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเรือจมลงทะเล สินค้าในเรือได้รับความเสียหายทั้งหมด ปัญหาที่จำเลยฎีกาประการแรกว่า กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขายกันได้โอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่เมื่อทำสัญญาซื้อขายกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 458 และโจทก์ได้ส่งสินค้าลงเรือยูนีคอร์ด 1 เรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ในสินค้านี้ดังกล่าวได้โอนไปยังผู้ซื้อโดยผลแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 875 บรรทัดแรก โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์นั้น เห็นว่า ผู้มีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิได้จำกัดเพียงเฉพาะผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเท่านั้น ผู้ที่มีความสัมพันธ์อยู่กับทรัพย์สินหรือสิทธิหรือผลประโยชน์หรือรายได้ใด ๆ ซึ่งถ้ามีวินาศภัยเกิดขึ้นจะทำให้ผู้นั้นต้องเสียหายและความเสียหายที่ผู้นั้นจะได้รับสามารถประมาณเป็นเงินได้แล้วผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ได้เอาประกันภัยสินค้าปลาทุ่นำกระป๋องซึ่งโจทก์จะต้องขนส่งจากกรุงเทพมหานครไปให้ผู้ซื้อที่ประเทศสิงคโปร์โดยทางทะเลด้วยเรือยูนีคอร์ด 1 ของโจทก์ไว้กับจำเลยผู้รับประกันภัยโจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะนำสินค้าไปมอบให้แก่ผู้ซื้อ โจทก์จึงมีสิทธิเอาประกันภัยสินค้าไว้กับจำเลย โดยมีต้องคำนึงถึงว่ากรรมสิทธิ์ในสินค้านี้ดังกล่าวจะโอนไปยังผู้ซื้อแล้วหรือไม่ เมื่อสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัย ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องมานั้นชอบแล้วฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่จำเลยฎีกาประการต่อไปว่า จำเลยได้ให้การต่อสู้คดีเป็นประเด็นไว้ตามคำให้การข้อ 7.3 ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยเพราะว่าสินค้าปลากระป๋องที่โจทก์อ้างว่าเสียหายนั้นไม่ใช่สินค้าที่โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลยข้อความที่ว่า

เพราะสินค้าปลากะป๋องที่โจทก์อ้างว่าเสียหายนั้นไม่ใช่สินค้าที่โจทก์เอาประกันไว้ต่
จำเลย เป็นเหตุผลที่จำเลยยกขึ้นอ้างปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์โดยชัดแจ้ง รวมทั้งเหตุ
แห่งการนั้นแล้วนั้น เห็นว่า โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้เอาประกันภัย
สินค้าปลาทูน่ากระป๋องมีจำนวนรวมทั้งหมด 14,000 หีบระหว่างขนส่งทางทะเลจาก
กรุงเทพมหานครไปมอบให้ผู้ซื้อที่ประเทศสิงคโปร์โดยเรือยูนิคอร์ด 1 ของโจทก์ไว้
กับจำเลย ระหว่างทางเรือลำดังกล่าวเกิดระเบิดจมลงในทะเลเป็นเหตุให้สินค้าที่
โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลยได้รับความเสียหายทั้งหมด จำเลยต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัยจำเลยให้การรับว่า โจทก์เอาประกันภัยสินค้า
ดังกล่าวตามกรมธรรม์ประกันภัยท้ายพ้องหมายเลข 3 จริง แต่ปฏิเสธไม่ยอมชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ โดยให้การต่อสู้เกี่ยวกับข้ออ้างของโจทก์ข้อนี้แต่เพียง
ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยเพราะสินค้าปลากะป๋องที่โจทก์อ้างว่าเสียหาย
นั้น ไม่ใช่สินค้าที่โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลย โดยมีได้กล่าวว่าสินค้าปลากะป๋อง
ที่โจทก์อ้างว่าเสียหายนั้นไม่ใช่สินค้าที่โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลยอย่างไรเพราะ
เหตุใด จึงเป็นคำให้การที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่า จำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้าง
ดังกล่าวของโจทก์รวมทั้งเหตุแห่งการนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 177 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะนำสืบตามคำให้การในส่วนนี้ ข้อ
เท็จจริงจึงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าบริษัทไทรมารีน จำกัดที่ประเทศสิงคโปร์ สั่งซื้อ
ปลาทูน่ากระป๋องจากโจทก์ 14,000 หีบตามเอกสารหมาย จ.8, จ.10 ถึง จ.13 โดย
มานายวสันต์ พัทธารินและนางชวนพิศ สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่กองตรวจสินค้า กรม
ศุลกากรเป็นผู้ร่วมตรวจและสุ่มสินค้า ปรากฏว่าสินค้าถูกต้องตรงกับใบขนส่งสินค้า
ขาออกเอกสารหมาย จ.4 และมีนายบุญเลิศ วรรณพินและนายสุรพล วิภาวกุล เป็นผู้
ควบคุมสินค้านี้ไปลงเรือยูนิคอร์ด 1 ดังนั้น สินค้าที่เสียหายเนื่องจากเรือยูนิคอร์ด
1จมจึงเป็นสินค้าปลากะป๋องที่โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลย

ปัญหาที่จำเลยฎีกาประการต่อไปอีกว่า สินค้าที่โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลยเสียหายเพราะนายเรือกับโจทก์ร่วมกันปล่อยให้สินค้าทั้งหมดจมลงทะเลโดยมีเจตนาทำลายสินค้า ความวินาศภัยดังกล่าวได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริตของโจทก์ผู้เอาประกันภัยและเป็นผู้รับประกันภัยด้วย จำเลยผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 879 วรรคแรก บัญญัติว่า "ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญาอันได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย" ซึ่งความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามความในบทบัญญัติมาตราดังกล่าวจะต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยเองหรือเป็นผู้รับประกันภัยจึงจะทำให้ผู้รับประกันภัยพ้นความรับผิดชอบ เพราะย่อมเป็นการไม่สมควรที่จะให้ผู้ทุจริตหรือผู้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงได้รับประโยชน์จากความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนเอง แต่ถ้าเป็นความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลอื่น uly แม้จะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยสักเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่ทำให้ผู้รับประกันภัยพ้นความรับผิดชอบข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เหตุที่สินค้าเสียหายเกิดขึ้นขณะที่ร้อยตำรวจตรีไพฑูรย์ มณีโชติ นายเรือซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์ทำหน้าที่ควบคุมเรือยูนิคอร์ด 1 ซึ่งเกิดระเบิดขึ้นที่ห้องเครื่องยนต์ โดยไม่ได้ความว่าการระเบิดและการที่เรือยูนิคอร์ด 1 จมเกิดจากการกระทำของโจทก์หรือการได้จ้างวานใช้ หรือสนับสนุนของโจทก์จำเลยผู้รับประกันภัยจึงไม่พ้นความรับผิดชอบศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นชอบแล้วอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่จำเลยฎีกาประการสุดท้ายว่า สินค้าเกิดความเสียหายขึ้นเพราะโจทก์ขนส่งสินค้าล่าช้าและโจทก์เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือผิดเงื่อนไขข้อตกลงตามกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขจำกัดความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยเอกสารหมายเลข ล.12 และ ล.14 จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์นั้น เห็นว่าตาม

กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดวันที่เรือยูนิคอร์น 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร วันที่ 6 มีนาคม 2528 หรือโดยประมาณ โดยมีได้กำหนดระยะเวลาขนส่งไว้ ที่ตามเงื่อนไขจำกัดความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยเอกสารหมายเลข 14 ข้อ 1(3) และข้อ 5 มีใจความว่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องไม่ถือว่าการประกันภัยนี้ขยายไปคุ้มครองการสูญเสีย การเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันมีต้นเหตุอย่างใกล้ชิดจากความล่าช้านั้น ข้อความดังกล่าวมีความหมายถึงความล่าช้าที่เป็นเหตุโดยตรงให้สินค้าที่เอาประกันภัยไว้เสียหายเท่านั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เหตุที่สินค้าเกิดความเสียหายครั้งนี้เนื่องมาจากการระเบิดในห้องเครื่องยนต์ของเรือ หากเกิดจากความล่าช้าในการขนส่งไม่ จำเลยจึงไม่พ้นความรับผิดชอบ

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-นิเวศน์ คำทอง-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ